

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง หรือ นางสาว วราพร แสง บุญ ส่ง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 188/2542

บริษัท เจ.ที.เอส จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 149

ศ. เป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลย มีฐานะเป็นนายจ้างของโจทก์และเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของโจทก์เมื่อโจทก์ประพฤตินบกพร่องโดยมาทำงานสายเป็นประจำ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย ศ. ย่อมมีอำนาจที่จะว่ากล่าวตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือได้ และในหนังสือ ตักเตือนไม่จำเป็นต้องให้กรรมการจำเลยสองคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของจำเลยเพราะมิใช่เป็นการ กระทำนิติกรรมแทนจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 49,950 บาท และค่าชดเชยจำนวน 243,000 บาท กับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวน 243,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากการงานเนื่องจากโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ก่อนจำเลยให้โจทก์ออกจากงาน โจทก์มาทำงานสาย นายศิวะ งานทวี กรรมการผู้จัดการของจำเลยและเป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์ได้มีหนังสือตักเตือนโจทก์ถึง 2 ครั้ง โจทก์ก็ยังคงมาทำงานสายเช่นเดิม จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ ถือได้ว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตนฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ในการทำงานหรือคำสั่งของจำเลยอันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจำเลย ได้ตักเตือนแล้ว จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุสมควร มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมในอันที่จะต้องให้ค่าเสียหายให้โจทก์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่นายศิวะ งานทวี ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยและเป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์ได้ออกหนังสือตักเตือนโจทก์ ถือไม่ได้ว่าหนังสือตักเตือนดังกล่าวเป็นหนังสือตักเตือนของจำเลย เพราะในหนังสือตักเตือนไม่มีกรรมการจำเลยสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยนั้น เห็นว่า นายศิวะเป็นกรรมการผู้จัดการของจำเลยมีฐานะเป็นนายจ้างของโจทก์ด้วย ทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของโจทก์ เมื่อโจทก์ประพฤติตนบกพร่องโดยมาทำงานสายเป็นประจำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย นายศิวะย่อมมีอำนาจที่จะว่ากล่าวตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือได้ และในหนังสือตักเตือนก็ไม่จำเป็นต้องให้กรรมการจำเลยสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยเพราะมิใช่เป็นการกระทำนิติกรรมแทนจำเลย ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสรี ชุณหะธอนอม-เสมอ อินทรศักดิ์-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>